

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3967/2532

นาง ฉวีวรรณ เรืองเทพรัตน์
นาง อำพัน ร้าย ใจ บุญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 25

เมื่อศาลในคดีล้มละลายมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจเชื่อว่าคดีแพ่งทั้งปวงเกี่ยวกับทรัพย์สินของโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือว่าคดีได้อีก เมื่อปรากฏว่า โจทก์เป็นผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณาและว่าคดีนี้มาตลอดจนกระทั่งเสร็จสิ้นในชั้นศาลอุทธรณ์แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงขอเชื่อว่าคดีแทนโจทก์ใน ชั้นฎีกา ดังนั้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นคำสั่ง ของศาลชั้นต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วย พ.ร.บ. ล้มละลายฯ มาตรา 22, 25.

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้ยืมเงินโจทก์โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นผู้ค้ำประกันและยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม จำเลยทั้งสองไม่มีเงินพอชำระหนี้และเป็นบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสองให้การว่า สัญญากู้ยืมเงิน และสัญญาค้ำประกันตามฟ้องทำขึ้นจากการแสดงเจตนาของโจทก์ โดยนางวนิดา ผดุงจิตต์กับนายสุรพล จันทร์เจริญ

ฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยทั้งสองอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้โจทก์นำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันดังกล่าวไปแสดงต่อสามีโจทก์ว่า เงินที่ขาดหายไปได้ให้จำเลยที่ 1 กู้ โดยโจทก์จำเลยไม่มีเจตนาผูกพันกันตามสัญญาดังกล่าว จำนวนเงินที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินท้ายฟ้องรวมดอกเบี้ยในอัตราที่ผิดต่อกฎหมาย โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้อง จำนวนหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ที่มีจำนวนไม่แน่นอน จำเลยทั้งสองมีรายได้และมีทรัพย์สินพอชำระหนี้ให้โจทก์ได้ มีเหตุอันสมควรที่จำเลยทั้งสองจะไม่ล้มละลาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2528 บริษัทหลักทรัพย์ไทยคำ จำกัดฟ้องโจทก์ขอให้เป็นบุคคลล้มละลายต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2527 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2528 ตามคดีล้มละลายหมายเลขดำที่ ล.2/2527คดีหมายเลขแดงที่ ล.133/2528 ของศาลชั้นต้น เห็นว่า หลังจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์โจทก์เด็ดขาดแล้ว คือตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2528 เป็นต้นไป เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจเข้าว่าคดีนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 22, 25 โจทก์ไม่มีอำนาจดำเนินกระบวนการพิจารณาหรือว่าคดีได้อีก แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้ดำเนินกระบวนการพิจารณาและว่าคดีนี้ตลอดมาจน

กระทั่งเสร็จสิ้นในชั้นศาลอุทธรณ์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงขอเข้าว่าคดีแทนโจทก์
ในชั้นฎีกาและตามพฤติการณ์แห่งคดีถือได้ว่า โจทก์ได้ทราบถึงข้อที่ถูกตัดอำนาจตั้ง
กล่าวมาตั้งแต่ต้น ดังนั้นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลชั้น
ต้นและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงไม่ขัดด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 22, 25 ซึ่งเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้าง ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้"

พิพากษาให้ยก การดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลชั้นต้นตั้งแต่วันที่ 4
มิถุนายน 2528 เป็นต้นไป และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน
กระบวนการพิจารณาใหม่แล้วมีคำสั่งตามรูปคดี

(ส่อง สุขะปยุณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>